

**SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI SEBIDANG
TANAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nomor KTP

:

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat
Nomor KTP

:

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga berjanji dengan menyatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari **PIHAK PERTAMA** berupa : -----

Sebagian bidang tanah atau pecahan dari induk Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diuraikan sebagai berikut (----- -----), yang terletak di (----- -----), dan diuraikan lebih lanjut dalam pecahan

sebidang tanah seluas [(REDACTED] meter persegi berupa lahan kosong dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam **12 (dua belas) pasal**, sebagai berikut di bawah ini:

Pasal 1

HARGA

Jual beli sebidang tanah tersebut dilakukan dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan ketentuan harga sebagai berikut:

1. Harga keseluruhan sebidang tanah Adalah [] (-----
[] -----). Harga tersebut **tidak termasuk** biaya pemecahan sertifikat, biaya AJB notaris/PPAT, biaya balik nama, pajak, dan biaya lain-lain yang timbul sehubungan dengan pemindahan hak atas tanah; seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan memberikan uang muka sebesar [(Rp. [REDACTED]) (----- [REDACTED] : -----)] kepada **PIHAK PERTAMA** dimana penyerahan uang tersebut dilakukan dibayarkan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini.
2. Sisa pembayaran sebanyak [([REDACTED] (----- [REDACTED]
[REDACTED] -----)] akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali selama [(3) (Tiga)] (--- bulan ---) setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.
Dengan ketentuan pembayarannya Adalah sebagai berikut:
 - a. Pada bulan pertama **PIHAK KEDUA** menyetorkan uang sebesar

- b. Pada bulan ke-2 **PIHAK KEDUA** menyetorkan uang sebesar [(Rp
[REDACTED])]
 - c. Pada bulan ke-3 **PIHAK KEDUA** menyetorkan uang sebesar [(Rp
[REDACTED])]
3. Seluruh pembayaran diatas wajib disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** secara **tunai** atau melalui rekening [REDACTED]
[REDACTED]

Pasal 3 WANPRESTASI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dianggap **wanprestasi** (ingkar janji) sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.

1. Konsekuensi dari wanprestasi tersebut adalah:
 - a. Uang muka yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap **hangus** dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** sebagai kompensasi.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa kewajiban mengembalikan uang muka.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak menjual kembali tanah kepada pihak lain tanpa perlu persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 1267 KUH Perdata.
2. Apabila keterlambatan pembayaran masih dalam batas waktu yang wajar dan dapat dibuktikan dengan alasan sah (misalnya force majeure), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan perpanjangan waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 4
JAMINAN DAN SAKSI

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin sepenuhnya bahwa sebidang tanah yang dijualnya adalah benar-benar milik atau hak **PIHAK PERTAMA** sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.
2. Jaminan **PIHAK PERTAMA** dikuatkan oleh dua orang yang turut



Pasal 5
PENYERAHAN

PIHAK PERTAMA berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh pembayarannya.

Pasal 6

PEMECAHAN SERTIFIKAT DAN STATUS KEPEMILIKAN

1. Pemecahan sertifikat akan dilaksanakan oleh **notaris** yang disepakati Bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Notaris tersebut akan mengurus proses pemecahan sertifikat melalui **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** hingga selesai.
2. Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan melalui pembuatan **Akta Jual Beli (AJB)** di hadapan **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** yang berwenang setelah **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada **PIHAK PERTAMA** dan kepada pihak lainnya yang berhubungan dengan proses pemecahan dan pembaliknamaan atas sertifikat sebidang tanah tersebut. Selanjutnya, AJB tersebut akan didaftarkan pada **Kantor Pertanahan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Segala ongkos, pajak, dan biaya lainnya yang timbul terkait proses pemecahan dan pembaliknamaan atas sebidang tanah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dibebankan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN

1. Segala macam pajak, iuran, dan pungutan yang timbul dan berhubungan dengan tanah tersebut, **sebelum dan sampai dengan** tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
2. **Terhitung sejak** ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan untuk seterusnya, segala macam kewajiban terkait pajak, iuran, dan pungutan atas tanah tersebut beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya **PIHAK PERTAMA**, atau karena sebab apapun juga. Dalam keadaan demikian maka para ahli waris atau pengganti **PIHAK PERTAMA** wajib mentaati ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini dan **PIHAK PERTAMA** mengikat diri untuk melakukan segala apa yang perlu guna melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan dengan alasan apapun.

Pasal 10
HAL-HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di (-

Pasal 12
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

